Resumen del Contrato de Comisión Mercantil (Kit para Resellers)

ARDO Technology

Innovación que se escucha,
conexión que transforma.

Living the future :

Resumen del Contrato de Comisión Mercantil (Kit para Resellers)

I. Naturaleza y Objeto del Contrato

- Es un **Contrato de Comisión Mercantil** de carácter **no exclusivo**.
- El Comisionista actuará en nombre y representación del Comitente, pero **por cuenta propia**.
- La función principal es la **promoción y potenciación de ventas** de los productos y servicios del Comitente.
- El Comisionista **no está autorizado** para firmar contratos de compraventa, facturas, o cualquier otro documento en nombre y representación del Comitente. Su función es **limitada exclusivamente a la promoción**.
- **Productos y Servicios a Promocionar:** Incluyen, de forma no limitativa: Cloud PBX, Telefonía Fija VOIP, Filtrado por DNS, Cableado Estructurado, Renta de Servidores Cloud, Troncales SIP, Terminación de Llamadas, Numeración Virtual (DID), Servicios Administrados, Soporte Técnico, Licenciamiento, Hardware para telefonía VoIP y Redes de Datos.

II. Alcances, Independencia y No Exclusividad

- El Comisionista opera de manera **profesional, independiente y no exclusiva**.
- El Comitente es libre de establecer acuerdos similares con terceros.
- El Comisionista tiene **total autonomía** en cuanto a horarios y métodos de trabajo.
- **No existe una relación de carácter laboral** entre el Comisionista y el Comitente. El Comisionista exime al Comitente de cualquier responsabilidad laboral o de seguridad social.
- El Comisionista debe realizar los encargos **personalmente**.
- **Ámbito Territorial:** Las actividades se circunscriben a **Todo México**, pero puede modificarse con previo aviso del Comitente.

III. Precios, Condiciones y Material Publicitario

- El Comitente es responsable de **establecer los precios** de todos los productos y servicios.
- El Comisionista debe **adherirse estrictamente** a los precios fijados por el Comitente.
- El Comisionista **no está autorizado para otorgar crédito** ni establecer condiciones de venta con potenciales clientes. Todas las operaciones deben seguir las condiciones **preestablecidas por el Comitente**.
- Si hay cambios en precios, descripciones o fechas de entrega, el Comisionista se compromete a **actualizar esta información de manera inmediata** en todos los medios de difusión.
- Se autoriza al Comisionista a usar material publicitario y contratar publicidad, siempre que se mantenga **fiel a la imagen comercial** del Comitente y **respete los precios de lista, el concepto y las descripciones**.

IV. Remuneración y Forma de Pago

- El pago de la comisión es **escalonado**.
- **Detalles de la Comisión (Servicio de Telefonía):**
    - **50%** de la **primera factura mensual** del servicio de Telefonía.
    - **Hasta el 20%** de comisión a partir de la **segunda factura** del servicio de Telefonía, durante el periodo contratado por el cliente final.
- La comisión se incrementará con el impuesto aplicable y se calculará sobre el **precio de venta** de cada servicio.
- **Condiciones para el Pago de Comisión:**
    - La venta debe ser **consecuencia directa y efectiva** de la participación del Comisionista.
    - El Comitente debe haber efectuado la operación de compraventa y se debe haber completado el **pago íntegro** del valor de los productos/servicios por el cliente.

    - El pago de la comisión es efectivo solo si el cliente ha recibido la **entrega del pedido**.
- **No habrá derecho a comisión** si la operación de compraventa es cancelada.
- La cantidad especificada es la **totalidad de los pagos**. El Comisionista no imputará al Comitente ningún otro cargo, gasto o pago adicional (incluyendo publicidad).
- **Frecuencia de Pago:** Se realizará de forma **quincenal**.
- Los pagos se efectuarán dentro de los **primeros 5 días hábiles** posteriores al cierre de cada quincena.
- El Comisionista debe emitir las **facturas previamente** a recibir los pagos.

V. Obligaciones al Término y Rescisión

- **Al Concluir el Contrato:**
    - El Comisionista debe entregar un **informe detallado de los clientes adquiridos** y la documentación pertinente.
    - El Comitente se obliga a **saldar cualquier comisión pendiente** de pago.
- **Vigencia:** El contrato es de carácter **indefinido** y comienza a partir de la firma.
- **Terminación:** Cualquiera de Las Partes puede finalizar el contrato, notificando a la otra parte con una **anticipación de 30 días**.
- **Causas de Rescisión Unilateral por el Comitente** (entre otras):
    - Realizar las actividades de manera **inoportuna o en desacuerdo** con lo establecido o las instrucciones.
    - **Falta de discreción** respecto a la información confidencial.
    - **Suspensión injustificada** de las actividades.
    - **Negativa a informar** sobre la realización y resultados de las actividades.
    - Incumplimiento de **cualquier obligación** establecida en el contrato.

VI. Confidencialidad y Propiedad Intelectual

- **Confidencialidad:** La información confidencial no puede ser revelada o divulgada a terceros sin autorización expresa de ambas partes.
    - El compromiso de no revelar la información es por un período de **12 meses** desde la firma del contrato.
    - Incumplimiento por parte del Comisionista conlleva una multa de **$50,000 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)** más el impuesto respectivo.
    - La información confidencial incluye la **cartera de clientes** del Comitente.
- **Propiedad Intelectual:** El Comisionista debe **respetar los derechos** del Comitente y su uso requiere **autorización previa y por escrito**.
- El Comisionista **no adquiere ningún derecho de propiedad intelectual** sobre los productos/servicios o materiales promocionales.
- Cualquier propiedad intelectual creada por el Comisionista en cumplimiento del contrato (trabajos derivados, mejoras, etc.) será **propiedad del Comitente**.